

Beslissing van 18 december 2008 gewijzigd door de beslissing van 11 juni 2009, 6 mei 2010, 28 april en 9 juni 2011 tot vaststelling van de verplichtingen van erkende bemiddelaars met betrekking tot permanente vorming.

Na de algemene voorwaarden vastgesteld te hebben voor de erkenning van een bemiddelaar in artikel 1726 § 1 van het Gerechtelijk Wetboek, verplicht de wetgever de erkende bemiddelaar, in de 2^e paragraaf van dit artikel, tot het volgen van een permanente vorming. De Federale Bemiddelingscommissie stelt met deze beslissing de criteria vast waaraan de permanente vorming, die door elke erkende bemiddelaar moet worden gevolgd, moet voldoen.

Het niet of niet voldoende volgen van permanente opleiding door een erkende bemiddelaar, kan de intrekking van zijn erkenning tot gevolg hebben, vermits hij in die hypothese niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld voor zijn erkenning: deze hypothese werd uitdrukkelijk voorzien in het artikel 1727 § 6 4° van het Gerechtelijk Wetboek. De beslissing van de Federale Bemiddelingscommissie van 25 september 2008 “*betreffende de procedure tot intrekking van de erkenning, de bepaling van de sancties die voortvloeien uit de gedragscode en de procedure tot toepassing van deze sancties*” voorziet de toepassing van de hypothese van het hiervoor vermelde artikel 1727 § 6 4° van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 1

Elke erkende bemiddelaar, ongeacht de materie waarvoor hij zijn erkenning heeft bekomen van de Federale Bemiddelingscommissie, dient het bewijs voor te leggen van een permanente vorming van minstens 18 uur gespreid over een periode van twee opeenvolgende jaren.

Artikel 2

De vorming waarvan sprake in artikel 1 kan bestaan uit een theoretische vorming (conferentie of cyclus van conferenties, symposium, colloquium, studiedag, enz) of een praktische vorming, zoals gevallenstudies, supervisie, rollenspelen of intervisie.

Artikel 3

De vorming waarvan het programma erkend is door de Federale Bemiddelingscommissie, overeenkomstig haar beslissing van 1 februari 2007, wordt zonder verdere inhoudelijke controle aanvaard als permanente vorming en geldt ten belope van het effectief aantal gevolgde uren om te voldoen aan de voorwaarden van artikel 1.

Elke bemiddelaar kan ook zelf zijn vormingsprogramma samenstellen bestaande uit andere modules die in België en in het buitenland worden aangeboden. Deze modules moeten een direct nut hebben voor de bemiddelingspraktijk, hetgeen door de bemiddelaar dient te worden aangetoond overeenkomstig artikel 6.

Artikel 4

Een intervisie kan enkel ten belope van maximaal 1/3 van de vereiste uren in rekening worden gebracht indien ze

- a) hetzij georganiseerd en gecontroleerd wordt door een erkende opleidingsinstantie
- b) hetzij indien ze met minstens vijf deelnemers plaatsvindt, waarvan de meerderheid erkende bemiddelaars zijn. Het aanwezigheidsattest met vermelding van het aantal uren wordt opgesteld en ondertekend door alle deelnemers.

Artikel 5

Het feit dat een bemiddelaar voor de betrokken periode een uitgebreide bemiddelingspraktijk kan aantonen, ontslaat hem er niet van om te voldoen aan verplichtingen die hier worden vastgesteld.

Artikel 6

Uiterlijk op 31 januari van elk onpaar jaar en voor de eerste maal uiterlijk op 31 januari 2011, dient de bemiddelaar spontaan het bewijs te bezorgen van het aantal gevolgde uren permanente vorming. Dit bewijs (een ondertekend aanwezigheidsattest) dient bezorgd te worden aan het secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie dat hiervoor aan de betrokkene een ontvangstbewijs aflevert.

Indien een opleiding gevolgd werd, die niet reeds erkend is door de Federale Bemiddelingscommissie, dient de bemiddelaar naast het aanwezigheidsattest eveneens een gedetailleerd programma over te maken aan het secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie.

Bemiddelaars die reeds voor de einddatum menen te voldoen aan de volledige vereiste van permanente vorming kunnen reeds hun dossier overmaken aan het secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie dat hiervoor aan de betrokkene een ontvangstbewijs aflevert.

Gelet op het feit dat de oorspronkelijke beslissing betreffende de permanente vorming van 18 december 2008 in werking trad per 1 januari 2009, kunnen enkel opleidingen vanaf 1 januari 2009 in aanmerking komen als permanente vorming.

Bij voorkeur worden dossiers elektronisch overgemaakt aan het secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie.

Voor de eerste tweejaarlijkse periode (uiterlijk op 31 januari 2011) dienen de bemiddelaars erkend vóór 1 januari 2009 het bewijs neer te leggen van minimaal 18 uur permanente vorming. Voor bemiddelaars erkend in 2009 wordt het aantal te volgen uren herleid tot 9 uur permanente vorming. De bemiddelaars erkend in 2010 dienen voor de eerste maal uiterlijk op 31 januari 2013 het bewijs neer te leggen van minimaal 18 uur permanente vorming. Dezelfde principes gelden mutadis mutandis in de toekomst.

Indien de Federale Bemiddelingscommissie van oordeel is dat het ingediende dossier niet voldoet aan de vereisten van dit reglement, zal zij de betrokkene binnen 6 maanden na ontvangst van het dossier daarvan per mail in kennis stellen. De voorzitter van de Federale Bemiddelingscommissie kan aan de betrokkene de mogelijkheid geven de situatie binnen een door hem bepaalde termijn te regulariseren.

Indien het dossier niet (tijdig) wordt ingediend of het dossier onvolledig is en geen regularisatietermijn werd toegekend, zal de voorzitter van de Federale Bemiddelingscommissie per aangetekend schrijven de bemiddelaar laten weten dat zijn erkenning wordt ingetrokken, dat hij geschrapt wordt uit de lijst van erkende bemiddelaars en dat hij de titel van “erkend bemiddelaar” niet meer mag gebruiken.

Bemiddelaars van wie hun erkenning op deze manier ingetrokken is, kunnen steeds opnieuw een erkenning aanvragen door een dossier in te dienen waaruit blijkt dat de ontbrekende uren permanente vorming vooralsnog werden gevolgd. Daarenboven dienen zij per volledig jaar dat zij geen erkend bemiddelaar meer waren, een bijkomende vorming aan te tonen van 9 u (met een maximum van 90 uur). Deze bijkomende vorming dient te beantwoorden aan de voorwaarden van dit reglement.

In concreto dient een bemiddelaar van wie de erkenning werd ingetrokken, om het verleden te regulariseren een vorming te volgen ten belope van het aantal vereiste uren. Dit ontslaat de bemiddelaar evenwel niet van zijn verplichting inzake verantwoording van zijn permanente vorming voor de lopende toekomstige periode.